

『처음 만나는 K-캠퍼스』 — 제 11 장 샘플 발췌

부제: 유학생 맞춤형 대학 생활 길라잡이

발췌 안내

이 자료는 전체 4 부 13 장으로 구성된 『처음 만나는 K-캠퍼스』 중 제 11 장 "유학생 비자(D-2)와 안전한 시간제 취업"의 일부를 발췌한 샘플입니다. 전체 목차는 별첨 제안을 참고해 주십시오.

제 11 장. 유학생 비자와 안전한 시간제 취업

부제: 취업 허가부터 근로계약까지 유학생 근로 가이드

학습목표

- D-2 체류자격에서 아르바이트를 하려면 왜 사전 허가가 필요한지 설명하고, 자신에게 적용되는 주당 근로시간 상한을 점검할 수 있다.
- 시간제 취업 허가(Part-time Work Permit) 신청에 필요한 서류와 절차를 순서대로 준비하고, 허용되지 않는 업종을 구분할 수 있다.
- 근로계약서(Employment Contract)에서 반드시 점검해야 할 항목을 파악하고, 임금이나 근로조건에 문제가 생겼을 때 어디에 도움을 요청할지 알 수 있다.

도입부

"우리 카페에서 주말에 일할 사람을 구하는데, 일해 볼 생각 있어?"

같은 학과 선배에게 이 메시지를 받은 날, 유학생 카림은 곧바로 일하겠다고 답했다. 첫 학기 생활비를 계산해 보니 매달 몇만 원이 부족했지만, 부모님께 돈을 더 보내 달라고 말하기가 어려웠다. 아는 선배가 일하는 곳이라 처음 아르바이트를 시작하기에도 부담이 적을 것 같았다. 두 사람은 카림이 다음 주말부터 일하는 것으로 이야기를 마쳤다. 그런데 선배가 다시 물었다. "시간제 취업 허가는 받아 두었어?" 카림은 시간제 취업 허가가 무엇인지 몰랐다. 아르바이트를 시작한 뒤 학교에 알리면 되는 간단한 신고 절차라고 생각했다.

카림은 정확한 내용을 확인하기 위해 학교 국제교류처를 찾아갔다. 담당자의 설명을 듣고 나서야 자신이 잘못 알고 있었다는 사실을 깨달았다. 시간제 취업 허가는 일을 시작한 뒤에 알리는 신고가 아니라, 일을 시작하기 전에 반드시 받아야 하는 절차였다. 허가를 받지 않고 일을 시작하면 하루만 일하더라도 법을 위반한 것이 되며, 체류 자격이나 비자 연장에도 불이익을 받을 수 있었다.

담당자의 설명에는 카림이 예상하지 못한 내용이 하나 더 있었다. 유학생이 일할 수 있는 시간은 모두 같지 않으며, 체류 자격, 학위 과정, 학년, 한국어 능력 등의 조건에 따라 달라질 수 있다는 것이었다. 결국 카림은 아르바이트를 바로 시작하지 않고, 선배에게 자신의 상황을 설명하고 2 주만 기다려 달라고 부탁했다. 이후 근로계약을 작성하고 필요한 서류와 허용 근로 시간을 정확히 확인한 뒤 학교에서 필요한 확인 서류를 발급받아 시간제 취업 허가를 신청하기로 했다.

본문

1. D-2 비자와 시간제 취업 제도 이해하기

D-2 는 유학을 목적으로 하는 체류자격이다. 이름 그대로 공부하기 위해 한국에 머무는 자격이므로, 이 자격만으로는 일을 할 수 없다. 아르바이트를 하려면 원래의 체류 목적 외에 다른 활동을 하겠다는 허가를 따로 받아야 한다. 이것이 시간제 취업 허가이며, 법적으로는 체류자격 외 활동허가라고 부른다. 근거 법령은 「출입국관리법」 제 18 조제 1 항과 제 20 조다.

학생들 사이에서는 시간제 취업 허가 절차를 흔히 '알바 신고'라고 부른다. 그러나 '신고'라는 말 때문에 아르바이트를 시작한 뒤 학교나 출입국기관에 알리면 된다고 오해하기 쉽다. 이 제도는 사후 신고가 아니라, 일을 시작하기 전에 반드시 허가를 받아야 하는 사전 허가 제도이다.

흔한 오해	올바른 이해
일을 시작한 뒤 학교나 출입국에 알리면 된다	일을 시작하기 전에 허가가 완료되어 있어야 한다
학교에 신고하는 절차이다	허가 기관은 출입국·외국인청이고, 학교는 확인 서류를 발급하는 역할이다
짧은 시간 일하는 것은 해당되지 않는다	근무 기간이나 시간과 무관하게 허가가 필요하다
아는 사람 가게에서 도와주는 것은 괜찮다	임금을 받고 일하면 아르바이트이므로 허가 대상이다

허가 없이 일하다 확인되면 제재를 받는다. 「출입국관리법」에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 대상이 될 수 있고, 출국 권고나 강제퇴거로 이어질 수도 있다. 유학생들이 기억해야 할 것은 이 문제가 아르바이트 하나를 잃고 끝나는 문제가 아니라 한국에서 계속 공부할 수 있는지와 연결된다는 점이다.

미신고 근로가 흔한 이유와 그 위험

주변에 허가를 받지 않고 일하는 유학생이 있다면, 그것이 예외적인 경우는 아니다. 이민정책연구원의 「국내 외국인 유학생 유입(유치)의 사회·경제적 영향 연구」에서는 아르바이트를 하는 유학생의 41.9%가 정부에 신고하지 않은 채 구두 계약만으로 일하고 있다는 분석이 제시됐다. 열 명 중 네 명이다. 이 수치는 '많은 사람이 허가 없이 일하니 괜찮다'는 뜻이 아니다. 오히려 많은 유학생이 정식 절차를 거치지 못한 채 불리한 근로조건에서 일하고 있다는 현실을 보여준다.

대학별 확인 필요: 시간제 취업 담당 부서의 명칭과 상담 가능 시간, 학교가 발급하는 확인 서류의 양식은 대학마다 다르므로, 아르바이트를 알아보기 시작할 때 국제교류처나 유학생지원센터에서 먼저 확인해야 한다.

2. 시간제 취업 허용 업종과 근로시간 확인하기

유학생의 시간제 취업 허용 시간은 학위 과정과 한국어 능력 증명에 따라 정해진다.

외국인 유학생의 과정·한국어 능력별 시간제 취업 허용 기준

과정	한국어 능력 기준	기준 미충족	기준 충족	우대 적용 시 주중 상한	주말·방학
어학연수(D-4-1·D-4-7)	TOPIK 2 급	주 10 시간	주 20 시간	주 25 시간	주당 허용시간에 포함
전문학사	TOPIK 3 급	주 10 시간	주중 25 시간	주중 30 시간	기준 충족자는 시간 제한 없음
학사 1~2 학년	TOPIK 3 급	주 10 시간	주중 25 시간	주중 30 시간	기준 충족자는 시간 제한 없음
학사 3~4 학년	TOPIK 4 급	주 10 시간	주중 25 시간	주중 30 시간	기준 충족자는 시간 제한 없음
석사·박사	TOPIK 4 급	주 15 시간	주중 30 시간	주중 35 시간	기준 충족자는 시간 제한 없음

출처: 법무부 하이코리아, 「외국인 유학생 시간제 취업 관련 안내」 재정리, 2026.8.

1 학년 1 학기 신입생은 대부분 표의 '한국어 능력 기준 미충족' 조건에서 출발한다고 생각하는 것이 현실적이다. 입학할 때부터 TOPIK 3 급 성적을 갖춘 학생이 많지 않기 때문이다. 기준을 충족하지 못한 학생이 일할 수 있는 시간은 주당 최대 10 시간이다.

가능한 일 vs 불가능한 일

시간제 취업 허가 직종	시간제 취업 제한 직종
음식점·카페 보조, 매장 판매, 편의점 계산	건설업, 제조업(조건부 예외 있음)
사무 보조, 행사 보조	배달 라이더, 택배, 대리운전
통역·번역 보조, 면세점 판매	보험설계사, 학습지 교사, 방문판매

실습

11-1. 근로계약서 오류 찾기

아래는 실제 교재에 실린 활동지 예시다. 근로계약서 예시를 읽고 잘못된 점을 찾아본다.

사용자(업주): 한국식당 대표 김사장	근로자(유학생): 리엔 (D-2 체류자격)
1. 근로계약기간: 2026 년 9 월 1 일 ~ 2027 년 8 월 31 일 / 2. 근무장소 및 업무내용: 한국식당(주방 보조 및 홀 서빙) / 3. 근로시간: 월~금 17:00~23:00(1 일 6 시간, 주 30 시간) / 4. 시간급: 9,500 원, 지급일 매월 15 일(현금 직접 지급) / 5. 특약사항: 시간제 취업 허가는 출입국 관리사무소에 별도로 신청하지 않고 일하기로 함. 근무 중 실수를 하거나 기물을 파손할 경우, 손해배상금으로 월급에서 20 만 원을 차압(공제)함. 근로계약 체결 후 3 개월 이내 퇴사할 경우 수습기간으로 간주하여 임금의 50%만 지급함.	

이 계약서에는 근로시간 초과(학사과정 유학생의 한국어 능력 기준 미충족 시 허용 시간은 주 10 시간이며, 기준을 충족해도 주중 25 시간을 넘길 수 없다), 최저임금 미달(2026 년 법정 최저시급은 10,320 원이다), 출입국 사전 허가 누락, 위약 예정 금지 위반(근로기준법 제 20 조), 부당한 임금 삭감 조건까지 다섯 가지 오류가 들어 있다. 학생은 이 오류를 하나씩 찾아 표에 적어 놓으며, 실제로 자신이 서명하게 될 근로계약서를 점검하는 눈을 기른다.

전체 13 장 구성 중 1 개 장입니다. 전체 목차와 각 장 소개는 별첨 제안서를 참고해 주십시오.